Relatório de conformidade

Temas 6 e 1234 do STF · fornecimento de medicamento X (caso fictício)

Processo	**0000000-00.2025.8.12.0000 (fictício)**
Autor representado por	**Advogado particular**
Data da análise	**23/10/2026**

Conclusão

O autor não cumpriu todos os requisitos do Tema 6. Estão atendidos ou dispensados 2 de 6. Faltam a prova da negativa administrativa e a prova da incapacidade financeira. O laudo cita estudos, mas não ensaio clínico randomizado.

Tema 6: requisitos

Requisito	Situação	Onde nos autos	Observação
(a) Negativa na via administrativa	● Alegado, não comprovado	Inicial, p. 3	O autor alega a negativa, mas não juntou ofício, protocolo nem resposta.
(b) Ilegalidade da não incorporação pela Conitec	● Não encontrei nos autos	Não encontrei	A inicial não trata da Conitec nem dos prazos dos arts. 19-Q e 19-R.
(c) Impossibilidade de substituição por medicamento do SUS	● Atendido	Laudo, p. 1	O médico explica por que as alternativas do SUS não servem.
(d) Evidência de alto nível (ensaio randomizado ou revisão sistemática)	● Alegado, não comprovado	Laudo, p. 2	Cita um estudo observacional, que não basta pela tese.
(e) Imprescindibilidade clínica, com laudo fundamentado	● Atendido	Laudo, p. 1 e 2	Descreve os tratamentos já realizados.
(f) Incapacidade financeira	● Não encontrei nos autos	Não encontrei	Advogado particular e sem comprovante de renda nos autos.

● Atendido ● Alegado, não comprovado ● Não encontrei nos autos ● Dispensado

Tema 1234: competência

Valor anual do tratamento	**R$ 148.320,00**
210 salários mínimos	**R$ 340.410,00**
Onde tramita	**Justiça Estadual**

Valores ilustrativos deste caso fictício. Na prática, use o PMVG (alíquota zero) da lista CMED e o salário mínimo vigente.

Pontos para conferência humana

- Conferir nos autos se há ofício ou protocolo de pedido administrativo que não tenha sido anexado à inicial.
- Conferir a lista da Conitec e as listas RENAME, RESME e REMUME na data da análise.
- Conferir o valor anual do tratamento na lista CMED e o salário mínimo vigente.
- Este relatório organiza a leitura; a decisão sobre a defesa é do procurador.